



VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL (DUOMENYS NESKELBTINI) PRAŠYMO

2021 m. spalio 5 d. Nr. 10E-2542

Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Nuotolinės prekybos skyriaus vedėjos Aidos Gasiūnaitės-Stavginskienės (Komisijos pirmininkė), Vartojimo prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės ir Nuotolinės prekybos skyriaus vyriausiosios specialistės Viktorijos Dobrynskienės, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vartotojų ginčų sprendimo ne teisme rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojo D. D. (toliau – Vartotojas) ir MB „Kavateka“, į. k. 303859995, buveinės adresas Panerių g. 39, Vilnius (toliau – Pardavėjas), dėl Vartotojo iš Pardavėjo įsigytos galimai netinkamos kokybės automobilio detalės (priekinio žibinto) (toliau – Prekė) ir tuo pagrindu Vartotojo keliamo reikalavimo – nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (77 EUR) – pagrįstumo.

Komisija n u s t a t o

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2021-08-30 gavo Vartotojo prašymą (reg. Nr. 7-2859) dėl 2021-08-05 iš Pardavėjo už 77 EUR įsigytos galimai netinkamos kokybės Prekės (kasos kvito Nr. *(duomenys neskelbtini)* kopija).

Vartotojas prašyme nurodė, kad Prekė yra netinkamos kokybės, kadangi ji buvo skilusi iš vidinės pusės (kur plastikas), o skylė buvo užklijuota. Prekės trūkumą Vartotojas pastebėjo tik po sumontavimo į automobilį. Vartotojas 2021-08-13 dėl Prekės pakeitimo kreipėsi į Pardavėją, kuris Vartotojui pateikė atsakymą (data nenurodyta), jog Prekė tą pačią dieną buvo gauta iš tiekėjo. Prekė buvo parduota originalioje, nepažeistoje bei neatidarytoje pakuotėje. Po kelių dienų Vartotojas dėl Prekės susisiekė su Pardavėju, nurodydamas, kad Prekė yra skilusi iš vidaus ir trūksta aukščio reguliavimo ratuko, tačiau tokią Prekę Vartotojas sumontavo į automobilį bei nuvažiavo techninės apžiūros atlikimui. Pardavėjas nurodė, kad Prekė yra skilusi iš išorės, o ne vidaus, o toks pažeidimas yra lengvai pastebimas. Pokalbio metu Vartotojas nurodė, kad Prekę montavo jo pažįstamas. Kadangi Prekė turi akivaizdų mechaninį pažeidimą, kuris galėjo atsirasti montavimo ar eksploatavimo metu, Pardavėjo tiekėjas atsisakė priimti Prekę kaip nekokybišką, argumentuodamas savo sprendimą tuo, kad negali nuspręsti, kas yra pažeidimo kaltininkas. Atsižvelgiant į tai, Pardavėjas atsisakė tenkinti Vartotojo keliamą reikalavimą.

Nesutikdamas su Pardavėjo sprendimu, Vartotojas kreipėsi į Tarnybą dėl ginčo sprendimo ne teisme tvarka, reikalaudamas nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (77 EUR).

Tarnyba, ginčo išsprendimą taikiu būdu laikydama prioritetiniu vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka tikslu, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi bei 25 straipsnio 9 dalimi, 2021-08-31 raštu Nr. 4E-22648 kreipėsi į Pardavėją ir pasiūlė su Vartotoju kilusį ginčą išspręsti taikiai, o nesutinkant su taikiu

ginčo sprendimo būdu, paprašė iki 2021-09-14 pateikti išsamius motyvuotus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus dėl Vartotojo prašyme nurodytų aplinkybių ir keliamo reikalavimo.

Tarnyba taip pat 2021-08-31 raštu Nr. 4E-22651 informavo Vartotoją apie pradėtą ginčo nagrinėjimo procedūrą ir paaiškino jo procesines teises.

Tarnyba 2021-08-31 gavo Pardavėjo atsakymą (reg. Nr. 5-13950), kuriame jis nurodė, kad atsisako tenkinti Vartotojo keliamą reikalavimą, iš esmės nurodydamas tuos pačius argumentus, kurie buvo nurodyti atsakyme Vartotojui.

Tarnyba 2021-09-02 gavo Vartotojo raštą (reg. Nr. 5-14009), kuriame jis nurodė, kad Prekės defekto vieta buvo užklijuota/užlituota ir akivaizdžiai nematoma, ir tik ją sumontavus, išryškėjo defektas. Pasisakydamas dėl techninės apžiūros atlikimo, Vartotojas nurodė, kad 2021-08-09 ji nebuvo praeita, o 2021-08-18 praeita su kitu žibintu. Prekę Pardavėjui buvo grąžinta 2021-08-12 ir atsiimta 2021-09-01. Vartotojas kartu su raštu pridėjo Prekės nuotraukas, Prekės pardavimo–priėmimo akto kopiją, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ 2021-08-09, 2021-08-18 Privalomosios techninės apžiūros rezultatų ataskaitų Nr. (*duomenys neskelbtini*) ir Nr. (*duomenys neskelbtini*) kopijas.

Ginčo neišsprendus taikiai, 2021-09-07 Pardavėjo patalpose (Panerių g. 39, Vilnius), Tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas atliko Prekės apžiūrą ir įvertinto jos kokybę.

Apžiūros metu nustatyta, kad: „Žibintas pateiktas originaliame specialiame įpakavime apsaugančiame nuo dūžių ar kt. mechaninių pažeidimų. Žibinto stiklas nesudaužytas, nepažeistas. Žibinto tvirtinimo vietoje mechaninis pažeidimas – įtrūkimas. Žibinto mechaninis pažeidimas, labai tikėtina, atsirado neteisingo/neprofesionalaus Žibinto keitimo/montavimo metu. Techniniu požiūriu, Žibinto montavimo metu neįmanoma nepastebėti mechaninio pažeidimo.“

Apžiūros pagrindu buvo surašyta 2021-09-10 gaminio vertinimo išvada Nr. 1RVB-103 (toliau – Vertinimo išvada), kurioje nurodyta, kad „Žibintas pažeistas mechanškai. Techniniu požiūriu Žibinto montavimo metu neįmanoma nepastebėti mechaninio pažeidimo.“

Tarnyba apie apžiūros rezultatus Vartotoją ir Pardavėją informavo 2021-09-10 raštu Nr. 4V-1349.

Papildomos informacijos po Vertinimo išvados išsiuntimo ginčo šalims – negauta.

Komisija k o n s t a t u o j a

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą, kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą ir kt.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 1 dalimi, „vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.“ Tiek Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnio 2 dalis, tiek Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalis įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.“

Apibrėžiant nagrinėjamo ginčo įrodymų vertinimo taisykles, pažymėtina, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnyje numatyta, kad ginčus nagrinėjanti institucija paprastai ginčus nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-12-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-1149/2003, nurodė, kad „įrodymų vertinimas grindžiamas tikėtinumo taisykle, kurios esmę sudaro laisvo įrodymų vertinimo principas – teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę“. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 2 dalį, ginčus

nagrinėjanti institucija savo sprendimą priima atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus.

Pažymėtina, kad įrodinėjimas yra grindžiamas dviem kertiniais principais – rungtyniškumu ir dispozityvumu. Rungtyniškumo (rungimosi) principo esmė yra ta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti proceso įstatymo nustatyta tvarka. Dispozityvumo principo turinys bendriausia prasme yra atskleistas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) 13 straipsnyje, o įrodinėjimo procese šis principas atsiskleidžia įvairiais aspektais, pavyzdžiui, kad pačios šalys renkasi savo įrodinėjimo taktiką ir strategiją, t. y. sprendžia, kokias faktines aplinkybes nurodyti ir kokius faktinius duomenis pateikti savo reikalavimams ir atsikirtimams pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-531-248/2018).

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuotina, kad ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotojas yra fizinis asmuo, sudaręs sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), o Pardavėjas yra verslininkas, vykdomas komercinę veiklą. Taigi, atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitinkanti Civilinio kodekso 6.228¹ straipsnyje įtvirtintos tokio pobūdžio sutarties apibrėžimą. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sudarė vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, Komisija, vertindama Vartotojo keliamo reikalavimo Pardavėjui pagrįstumą, vadovausis vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, bendrosiomis pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą įtvirtinančiomis nuostatomis, taip pat kitomis prievolinius teisinius nustatančiomis normomis. Komisija taip pat pažymi, kad vartojimo teisiniai santykiai yra pagrįsti vartotojo interesų prioriteto principu, į kurį turi būti atsižvelgiama kiekvienu konkrečiu tarp vartotojo ir verslo subjekto kilusio ginčo nagrinėjamu atveju.

Ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo iš esmės kilo dėl Prekės kokybės ir Vartotojo reiškiamo reikalavimo Pardavėjui – nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (77 EUR) – pagrįstumo.

Komisija pažymi, kad tuo atveju, jeigu parduotas daiktas neatitinka jam keliamų kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju šių trūkumų nebuvo aptaręs iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad šis sutartinių įsipareigojimų pažeidimas būtų pašalintas vienu iš teisės aktuose įtvirtintų teisių gynimo būdų. Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 18 punkto nuostatomis, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, ir pardavėjas su pirkėju šių trūkumų nebuvo aptaręs iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą reikalauti iš pardavėjo: 1) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); 2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 3) atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Atkreiptinas dėmesys, jog Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

Taigi, teisės aktai numato, kad pasirinkimo teisė reikšti vieną iš aukščiau nurodytų alternatyvių reikalavimų yra suteikiama būtent vartotojui, tačiau pažymėtina, kad ši teisė nėra absoliuti. Vadovaujantis teismų formuluojama praktika, ginčą nagrinėjantis subjektas, įvertindamas vartotojo pasirinkto teisių gynimo būdo taikymo galimybę, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti civilinių teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo įgyvendinimo, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Be to, pažymėtina, kad vartotojai teisės aktų garantuota minėtų reikalavimų reiškimo teisė turi būti susijusi su objektyvia ir įrodymais pagrįsta aplinkybe, jog vartotojos įsigyta prekė yra netinkamos kokybės.

Vertinant Vartotojo įsigytos Prekės atitikimą nustatytiems kokybės reikalavimams, Komisija pažymi, kad Tarnyba, vadovaujantis Tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-23 nutarimu Nr. 1333, 9.2.4 punktu, yra įgaliota nustatyti ne maisto prekių atitikimą privalomiesiems ir (ar) deklaruojamiesiems reikalavimams. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, Komisija pažymi, kad nagrinėdama vartotojų ir pardavėjų, paslaugos teikėjų ginčus ne teismo tvarka, Tarnyba, be kita ko, vadovaujasi gaminio/paslaugos vertinimo išvada, kurioje užfiksuotos prekės patikrinimo metu nustatytos aplinkybės.

Tarnyba, atlikusi Prekės įvertinimą, Vertinimo išvadoje nurodė, kad „Žibintas pažeistas mechanškai. Techniniu požiūriu Žibinto montavimo metu neįmanoma nepastebėti mechaninio pažeidimo.“

Pasisakydama dėl Vartotojo keliamo reikalavimo pagrįstumo, Komisija pažymi, kad pagal Civilinio kodekso 6.333 straipsnio 1 dalį pardavėjas privalo perduoti daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, bei atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Kaip nurodoma teismų praktikoje, „Civilinio kodekso 6.333 straipsnio 2 dalis numato, jog garantija – tai pardavėjo pareiga garantuoti pirkėjui, kad daiktai atitinka sutarties sąlygas ir sudarant sutartį nėra paslėptų daikto trūkumų, dėl kurių daiktų nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas juos ketino naudoti, arba dėl kurių daiktų naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų daiktų pirkęs, arba nebūtų už juos tiek mokėjęs. Taigi, pardavėjas atsako už bet kokius daikto trūkumus, jeigu šie atsirado prieš perduodant daiktus arba juos lėmė priežastys, atsiradusios iki daiktų perdavimo“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-03-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2014). Be to, Civilinio kodekso 6.333 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtintos pardavėjo atsakomybė šalinančios aplinkybės: „Kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.“

Komisija pažymi, kad nagrinėjamu atveju Vartotojas nurodė, kad Prekė yra netinkamos kokybės, kadangi ji buvo skilusi iš vidinės pusės (kur plastikas), o skylė buvo užklijuota. Pardavėjas, ginčydamas šią aplinkybę, nurodė, kad Prekė turi akivaizdų mechaninį pažeidimą, kuris galėjo atsirasti montavimo ar eksploatavimo metu.

Aptardama Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalyje nurodytų vartotojo teisių reglamentavimą, Komisija pažymi, kad vartotojo reikalavimo pagrįstumas priklauso nuo to, ar išaiškėjęs trūkumas buvo daikto pardavimo metu ir išaiškėjo vėliau, t. y. savo esme yra gamyklinis brokas, ar daikto trūkumas lėmė ne nuo pardavėjo priklausančios aplinkybės, t. y. kai atsiradęs trūkumas yra nesuderinamas su gamyklinio trūkumo pobūdžiu, atsiradęs dėl išorinio poveikio. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, perduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. kad daiktai neatitinka sutartyje nustatytų kokybės, kiekio ir kitų kriterijų, o jei sutartyje nurodymų nėra, – įprastų reikalavimų (Civilinio kodekso 6.327 straipsnio 1 dalis), turi įrodyti pirkėjas. Tai išplaukia iš bendrojo įrodinėjimo naštos paskirstymo principo „įrodinėja tas, kas teigia“, įtvirtinto Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje. Pirkėjas, teigdamas, kad pardavėjas pažeidė sutartį, negali apsiriboti teiginiu, jog daiktai yra netinkami, jis turi nurodyti tai pagrindžiančias aplinkybes ir pateikti atitinkamus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-12-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-505-686/2016). Atsižvelgiant į aukščiau aptartas Civilinio kodekso nuostatas ir teismų praktiką, nagrinėjamu atveju Vartotojas, ginčydamas šias aplinkybes, turi įrodyti, kad Prekės trūkumas, dėl kurio kilo ginčas, atsirado prieš perduodant daiktus arba jį lėmė priežastys, atsiradusios iki daiktų perdavimo, t. y. kurios patvirtintų aplinkybę, kad Prekės trūkumą lėmė gamyklinis brokas, kuris buvo Prekės pardavimo metu.

Komisija pažymi, kad Tarnybos iniciatyva atlikto Prekės vertinimo metu buvo pateikta išvada, kad „Žibintas pažeistas mechanškai. Techniniu požiūriu Žibinto montavimo metu neįmanoma nepastebėti mechaninio pažeidimo.“ Pažymėtina, kad Vartotojas nagrinėjamo ginčo atveju nepateikė įrodymų, kurie paneigtų aplinkybę, kad Prekės trūkumą lėmė jos brokas, t. y. kad Prekės pažeidimus lėmė ne netinkamas jos sumontavimas, eksploatacija ir priežiūra, o kitos priežastys, už kurias yra atsakingas Pardavėjas. Be to, Komisija atkreipia dėmesį, kad kaip nurodyta Taisyklių 27.2. punkte, iki vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo apžiūrėti prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas, dalyvaujant vartotojui, patikrintų prekę arba pademonstruotų, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį. Atsižvelgiant į tai, kaip numatyta Civilinio kodekso 6.320 straipsnio 1 dalyje, jeigu kas kita nenumatyta šiame kodekse arba pirkimo–pardavimo sutartyje, daiktų atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal įstatymus ar sutartį pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti daiktus, neatsižvelgiant į nuosavybės teisės perėjimo momentą. Kaip nustatyta iš ginčo nagrinėjimo medžiagos, Vartotojas Prekę įsigijo 2021-08-05, jokių pastabų jos atsiėmimo metu Pardavėjui nepateikė, o dėl jos kokybės kreipėsi 2021-08-13, t. y. Komisija konstatuoja, kad Prekės įsigijimo metu ji buvo tinkamos kokybės ir kaip nurodyta Vertinimo išvadoje, techniniu požiūriu Prekės montavimo metu nebuvo įmanoma nepastebėti mechaninio Prekės pažeidimo. Atsižvelgdama į tai, Komisija konstatuoja, kad Vartotojas nepaneigė Vertinimo išvados ir neįrodė Prekės trūkumo egzistavimo fakto bei Pardavėjo atsakomybės dėl tokio trūkumo, todėl Komisija konstatuoja, jog Pardavėjas nėra atsakingas už atsiradusius Prekės trūkumus.

Atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, ginčo šalių pateiktus paaiškinimus bei dokumentus, vadovaudamasi Vertinimo išvada, taip pat vartojimo ir pirkimo–pardavimo sutartinių teisinių santykių reglamentavimu bei teismų praktika, Komisija daro išvadą, kad Vartotojo reikalavimas nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (77 EUR), yra nepagrįstas.

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 28 straipsnio nuostatomis, n u t a r i a:

Atmesti vartotojo D. D. reikalavimą, t. y. pripažinti nepagrįstu Vartotojo reikalavimą nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (77 EUR).

Tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė

Aida Gasiūnaitė-Stavginskienė